



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018

Telefone: - www.see.ac.gov.br

NOTA

EXPLICATIVA Nº

71/2025/SEE - ASAI

REFERÊNCIA:

PERÍODO:

23/04/2025 a 28/05/2025

ASSUNTO:

Diligências e providências para o apostilamento contratual

I. RELATÓRIO

A presente Nota Técnica tem por finalidade consolidar e relatar as diligências administrativas e técnicas realizadas para o saneamento e adequação do Contrato nº 523/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) e o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE), para a implementação da Metodologia do Programa "DNA DO BRASIL".

O documento em seu inteiro teor consolida as diligências administrativas e técnicas para o saneamento do Contrato nº 523/2024 (Programa "DNA DO BRASIL") e visa, outrossim, detalhar e reforçar a justificativa de preço e a fundamentação da **inexigibilidade** de licitação, com ênfase na **singularidade** metodológica e na **notória especialização** do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE).

Vale ressaltar que a explicação técnica atende às determinações do Despacho nº 2710/2025/SEE-GABIN (SEI 0015048855), que acolheu as recomendações do Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936), e segue o plano de ação estabelecido na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829), servindo como relatório final das providências adotadas para o apostilamento e garantia da conformidade legal, a transparência e a eficácia na execução contratual.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Contextualização das Necessidades de Adequação Contratual e Singularidade Metodológica

A revisão do Contrato nº 523/2024 tornou-se imperativa após a constatação de divergências no quantitativo de alunos e na elegibilidade de unidades escolares inicialmente previstas, quando confrontados com os dados atualizados do Censo Escolar 2024. Adicionalmente, identificou-se a necessidade de reavaliar a fonte de custeio original (recursos de emenda parlamentar e Programa Escola em Tempo Integral - EMTI) devido a incompatibilidades nos cronogramas de liberação financeira que poderiam comprometer a execução tempestiva do programa. A ausência de uniformização destas informações representava um risco à segurança jurídica e à efetividade da execução contratual.

A contratação do Programa "DNA DO BRASIL", desenvolvido pelo IDECACE, fundamenta-se na sua natureza **singular** e na **notória especialização** do Instituto, conforme Declaração de Exclusividade e Singularidade do Objeto (SEI 0012233670) apresentada pelo IDECACE e análise consubstanciada no Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936). A metodologia "DNA DO BRASIL" distingue-se por um conjunto de componentes exclusivos e integrados, inviabilizando a competição:

Protocolo Integrado de Diagnóstico: Abrange avaliações físicas, psicossociais e vocacionais dos alunos, permitindo uma compreensão multidimensional de suas necessidades e potencialidades.

Plataforma Tecnológica com Business Intelligence (B.I.): Um sistema robusto para coleta, controle, análise de dados educacionais e acompanhamento sistemático dos alunos, incluindo métricas de talento esportivo, vocação, saúde e aspectos psicossociais. Esta plataforma permite a geração de relatórios detalhados e a implementação de ações personalizadas.

Módulos de Ensino a Distância (EAD) Exclusivos: Conteúdos formativos específicos em cidadania, educação financeira, temáticas transversais (ODS/BNCC) e reforço escolar, desenvolvidos com metodologia própria e disponibilizados via plataforma tecnológica para aproximadamente 25% do público total (1.767 alunos).

Sistema de Identificação Estudantil Inovador: Produção e distribuição de carteirinhas educacionais com QR Code, integradas a um sistema de monitoramento, visando transparência, segurança e acompanhamento da trajetória escolar dos 7.065 alunos.

Gamificação e Desenvolvimento de Talentos: Uso de atividades de gamificação para estimular o aprendizado e a competição saudável, além de metodologias específicas para a detecção e desenvolvimento de talentos esportivos.

Essa abordagem integrada, que combina diagnóstico profundo, capacitação docente especializada, tecnologia de ponta e intervenções personalizadas, não encontra paralelo no mercado que possa ser objetivamente comparado por meio de um certame licitatório.

2. Análise Comparativa com Contratos Anteriores e Justificativa de Preço

A aferição da razoabilidade do preço proposto pelo IDECACE para o Estado do Acre levou em consideração contratos anteriores do próprio instituto, ajustando-os às especificidades locais e ao escopo ampliado. A Proposta de Preços atualizada (SEI 0015688270) inclui uma planilha de referência, conforme tabela adaptada abaixo:

Contrato/Ano	Valor Unitário/Aluno	Quantidade Alunos Atendidos	Escopo Principal	Diferenciais para IDECACE/AC (2025)
IDECACE/AM (2022)	R\$ 1.254,55	14.743	Serviços de desenvolvimento socioeducativo e esportivo	O contrato do Acre inclui novos módulos EAD, plataforma B.I. mais robusta, gamificação e QR Code, além de custos logísticos específicos.
IDECACE/AC (2025)	R\$ 1.264,54	7.065	Metodologia "DNA DO BRASIL" completa	Escopo ampliado, custos regionais amazônicos detalhados, tecnologia proprietária e capacitação especializada (Pós-Graduação).

Fonte: Adaptado da Planilha de Referência de Valores (SEI 0015688270) e Proposta Atualizada do IDECACE (SEI0015688270).

O valor unitário para o Acre (R\$ 1.264,54), reflete um escopo de serviços mais amplo e tecnologicamente avançado, além dos desafios logísticos regionais. A contratação por **inexigibilidade**, no valor global de **R\$ 8.933.975,10**, ampara-se no Art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021, dada a **singularidade** e **notória especialização**. Elementos como tecnologia proprietária (plataforma B.I.), logística operacional complexa em dois municípios, e capacitação especializada (Pós-Graduação MEC) justificam o preço e a inviabilidade de competição. A jurisprudência (Acórdão TCU nº 1.565/2015-Plenário) e o Art. 72, II, da Lei nº 14.133/2021 sustentam a justificativa de preço para objetos singulares, detalhada na Proposta do IDECACE (SEI 0015688270).

O TCU reconhece que, em situações envolvendo objetos singulares — aqueles de natureza, qualidade, complexidade ou diferenciação que os individualizam e inviabilizam a competição —, nem sempre é possível ou razoável comparar preços com outros fornecedores. Nesses casos, a razoabilidade do preço pode ser verificada a partir da atividade anterior do próprio contratado, analisando valores praticados em outros contratos por ele mantidos, mesmo que não sejam idênticos, mas similares.

A Declaração de Exclusividade (SEI0012233670) e a análise de mercado (ETP SEI 0011214698) reforçam a impossibilidade de concorrência, e a substituição da metodologia acarretaria perda de integração de dados e descontinuidade na capacitação docente. O Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936) também reconheceu a especificidade da metodologia.

3. Detalhamento de Custos por Componente Estratégico

Com base no valor global do contrato (R\$ 8.933.975,10) e na Proposta de Preços (SEI 0015688270), os custos estratégicos são:

Componente Estratégico	% do Valor Total	Valor Calculado (R\$)	Justificativa (conforme Proposta de Preço)
Plataforma Tecnológica com B.I.	18%	1.608.115,52	Inclui custos de desenvolvimento, customização, licenças, manutenção e suporte da plataforma digital exclusiva para gestão, análise de dados (B.I.) e sistema EAD.
Materiais Esportivos e de Avaliação	25%	2.233.493,78	Aquisição de kits esportivos completos e materiais específicos para avaliação física e psicossocial para todas as 14 escolas, considerando 7.065 alunos.
Capacitação EAD e Presencial (Professores e Alunos)	30%	2.680.192,53	Cursos com carga horária de 40h a 360h (Pós-Graduação) para 1.767 alunos (EAD), além de capacitação presencial e continuada para professores e gestores.

Nota: Os percentuais são uma agregação estratégica. A Proposta de Preços do IDECACE (SEI 0015688270) detalha exaustivamente os custos.

III. DILIGÊNCIAS REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS

Em conformidade com o cronograma e as responsabilidades definidas na Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829), foram realizadas as seguintes diligências:

1. Validação do Quantitativo de Alunos e Unidades Escolares Após diligências junto aos setores competentes da SEE/AC (Departamento de Ensino e Departamento de Dados e Estatísticas), e com base na Nota Explicativa nº 70/2025/SEE-DE (SEI 0015494597), o público-alvo do programa foi definitivamente ajustado para 7.065 alunos. **Ressalta-se que todos os dados que lastreiam este apostilamento, no que tange ao quantitativo de alunos, partiram da atualização fornecida pelo Censo Escolar 2024, validado pelos setores técnicos desta Secretaria.** A lista de escolas beneficiadas foi revisada, totalizando 14 unidades escolares, todas confirmadas como Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Esta ação incluiu a substituição de uma unidade escolar que não se enquadrava na modalidade EMTI e a inclusão de três novas escolas no município de Cruzeiro do Sul, expandindo o atendimento geográfico do programa para os municípios de Rio Branco (11 escolas) e Cruzeiro do Sul (3 escolas). Esta atualização assegura a correta alocação de recursos e a aderência do plano de trabalho à realidade da rede escolar.

2. Adequação do Valor Contratual e Justificativa de Preço O valor global do contrato foi redefinido para R\$ 8.933.975,10 (oito milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos). Este ajuste decorre da adequação do quantitativo de alunos, mantendo-se o custo unitário por aluno/ano em R\$ 1.264,54. A avaliação do custo unitário foi considerada compatível com os parâmetros de mercado, justificando-se pelas particularidades logísticas e operacionais da região amazônica, pela complexidade e abrangência das ações do programa, pela ampliação do escopo de serviços (detalhada no item 2.4 desta Nota) e pelo impacto de índices inflacionários acumulados (IPCA e IGP-M em 2021 e 2022). A Proposta de Preços atualizada do IDECACE, com a respectiva planilha de custos detalhada, foi juntada ao processo (SEI 0015688270) e serviu de base para esta adequação.

3. Alteração da Fonte de Recursos para "Royalties" Conforme exposto no Memorando nº 28/2025/SEE-ASAI (SEI 0015246390), a alteração da fonte de custeio para recursos oriundos de "Royalties" foi proposta para assegurar maior adequação orçamentária, eficiência na gestão e compatibilidade temporal com o cronograma de execução do programa. Em atendimento ao Despacho nº 45/2025/SEE-ASAI (SEI 0015653082), a Divisão de Planejamento Orçamentário (DIPOR) e a Diretoria de Administração e Finanças (DAF) manifestaram-se favoravelmente, culminando na expedição da Declaração de Adequação Orçamentária nº 741/2025/SEE-DIPOR (SEI 0015667267), que atestou a viabilidade técnica e orçamentária da nova fonte. Consequentemente, foi solicitada pela DIPOR (Memorando nº 161/2025/SEE-DIPOR - SEI 0015691197) e autorizada pela ASAI (Memorando nº 36/2025/SEE-ASAI - SEI 0015698982) a anulação das notas de empenho originais (Nº 7170016785/2024 e Nº 7170016784/2024) para posterior emissão de novos empenhos com base na fonte

"Royalties".

4. Ampliação do Escopo de Serviços e Atendimento Geográfico A adequação contratual contemplou a ampliação do escopo dos serviços, com a introdução de novos módulos formativos em modalidade EAD, como cursos de cidadania, educação financeira, temáticas transversais (ODS/BNCC) e reforço escolar, utilizando plataforma tecnológica. Esta modalidade abrangerá aproximadamente 25% do público total (1.767 alunos), selecionados por critérios justos, equitativos e previamente divulgados. A definição deste percentual considerou aspectos pedagógicos (foco e personalização), logísticos e orçamentários. Ademais, houve a ampliação tanto do número de escolas atendidas quanto do distanciamento geográfico, implicando ajustes nos custos de transporte, hospedagem e envio de materiais.

5. Revisão e Elaboração de Documentos Contratuais Chave Em cumprimento às determinações, foram efetuadas as seguintes revisões e elaborações documentais:

Termo de Referência: Foi reelaborado o Termo de Referência nº 307/2025/SEE-ASDE (SEI 0015690327), incorporando todas as alterações de quantitativos, escopo, lista de escolas, valor, fonte de recursos, cronograma e a Matriz de Riscos atualizada.

Termo de Apostilamento: Foi elaborada a Minuta do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 523/2024 (SEI 0015690334), para formalizar todas as adequações contratuais, incluindo a padronização de terminologias (ex: "cursos" e "treinamentos").

6. Apresentação da Declaração de Disponibilização de Bens pela Contratada (IDECACE) Em estrito cumprimento às determinações do Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR (SEI 0014835936), da Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI (SEI 0015228829), do item 36 do Termo de Referência nº 307/2025/SEE-ASDE (SEI 00015690327) e da Cláusula Oitava da Minuta do 1º Termo de Apostilamento (SEI 0015690334), foi formalmente solicitado ao IDECACE, por meio de comunicação eletrônica datada de 28 de maio de 2025 (SEI 0015709202), o envio da Declaração de Disponibilização de Bens. Em pronta resposta, o IDECACE apresentou a referida Declaração (SEI 0015708494), devidamente assinada por seu representante legal, Sr. Wilson Alves Cardoso, datada de 27 de maio de 2025. Este documento é de fundamental importância, pois formaliza o compromisso da CONTRATADA em disponibilizar e transferir à Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC), ou às unidades escolares por ela designadas, todos os bens permanentes e de consumo adquiridos com recursos do Contrato nº 523/2024, assegurando a correta destinação do patrimônio público ao término da execução contratual e o atendimento aos princípios da transparência e do zelo com a coisa pública.

7. Atualização dos Empenhos Conforme item 3 desta Nota, as Notas de Empenho originais (nº 7170016785/2024 e nº 7170016784/2024) estão em processo de anulação, conforme solicitado no Memorando nº 161/2025/SEE-DIPOR (SEI 0015691197) e anuência da ASAI (Memorando nº 36/2025/SEE-ASAI - SEI 0015698982). Novos empenhos serão emitidos em conformidade com o valor ajustado e a nova fonte de recursos ("Royalties"), respaldados pela Declaração de Adequação Orçamentária nº 741/2025/SEE-DIPOR (SEI 0015667267).

IV. DETALHAMENTO FINAL DE CUSTOS E CRONOGRAMA CONSOLIDADO

O valor global final do contrato, após todas as adequações, é de R\$ 8.933.975,10 (oito milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), mantendo o custo unitário por aluno/ano em R\$ 1.264,54. A Proposta de Preços atualizada do IDECACE (SEI 0015688270), anexa ao processo, contém a planilha de custos detalhada e estratégica, abrangendo todas as etapas do programa. O Demonstrativo de execução por linhas de ação e o cronograma de desembolso (SEI 0015688280) foram unificados para as 14 escolas, contemplando os marcos de serviço e as datas de pagamento, distribuídos em apresentação do programa, levantamento situacional, pesquisa científica, comunicação, assessoria de imprensa, plataforma de gestão, eventos, capacitações, coleta de dados e avaliações.

V. ENCAMINHAMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO FINAL E RETOMADA DA EXECUÇÃO

As diligências saneadoras encontram-se substancialmente concluídas, restando as seguintes etapas para a plena regularização e retomada da execução contratual:

Formalização do Termo de Apostilamento: O Departamento de Licitações e Contratos (DELIC), em colaboração com o Gabinete do Secretário e o IDECACE, deverá finalizar e formalizar o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 523/2024 (SEI 0015690334) com a máxima celeridade.

Parecer Jurídico Conclusivo: A Minuta do 1º Termo de Apostilamento (SEI 0015690334), já contemplando os ajustes e documentos saneadores, deverá ser submetida à Consultoria Jurídica (CONJUR) para emissão de parecer conclusivo quanto à sua legalidade e conformidade.

Assinatura e Publicidade: Após parecer favorável da CONJUR, o Termo de Apostilamento deverá ser assinado pelas partes e seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, com o comprovante anexado ao processo SEI.

Revogação da Suspensão da Ordem de Serviço: Uma vez formalizado o Termo de Apostilamento e obtidos todos os pareceres e registros necessários, será emitido despacho pela autoridade competente revogando a suspensão da Ordem de Serviço nº 34/2025 e autorizando a retomada da execução do contrato sob as novas condições. Realizados os devidos encaminhamentos e formalizadas as diligências, a CONTRATADA (IDECACE) e todos os setores envolvidos serão formalmente comunicados.

VI. CONSIDERAÇÕES SOBRE RISCOS E MONITORAMENTO CONTÍNUO

A Matriz de Riscos atualizada, constante no Termo de Referência nº 307/2025/SEE-ASDE (SEI 0015690327), contempla os riscos associados à nova configuração contratual e as medidas de mitigação implementadas. A SEE/AC, por meio da gestão do contrato, compromete-se com o monitoramento contínuo dos quantitativos de alunos, da execução do cronograma e do cumprimento das metas, realizando reavaliações periódicas e ajustes proporcionais, se necessários, para assegurar a aderência à realidade e aos dados oficiais.

VII. CONCLUSÃO

As diligências e adequações detalhadas nesta Nota Técnica foram implementadas com o objetivo de sanar as inconsistências identificadas, otimizar a execução do Contrato nº 523/2024 e garantir sua plena conformidade legal e técnica. A formalização célere do Termo de Apostilamento e a observância rigorosa das recomendações aqui consolidadas são cruciais para a segurança jurídica, a transparência na aplicação dos recursos públicos e o êxito do Programa "DNA DO BRASIL", que visa promover a melhoria contínua da qualidade do ensino e o desenvolvimento integral dos estudantes da rede estadual do Acre.

VIII. ANEXOS (Documentos chave que fundamentam a Nota e o processo de apostilamento)

- Declaração de Disponibilização de Bens assinada pelo IDECACE (SEI 0015708070).
- Declaração de Adequação Orçamentária nº 741/2025/SEE-DIPOR (SEI 0015667267).
- Nota Explicativa nº 70/2025/SEE-DE (SEI 0015494597).
- Termo de Referência nº 307/2025/SEE-ASDE (SEI 0015690327).
- Minuta do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 523/2024 (SEI 0015690334).
- Proposta de Preços Atualizada IDECACE (SEI 0015688270).
- Cronograma de Execução e Desembolso Atualizado IDECACE (SEI 0015688280).
- Memorando nº 28/2025/SEE-ASAI (SEI 0015246390) – Justificativa para alteração da fonte de recursos.
- Memorando nº 161/2025/SEE-DIPOR (SEI 0015691197) – Solicitação de anulação de empenhos.
- Memorando nº 36/2025/SEE-ASAI (SEI 0015698982) – Anuência para anulação de empenhos.

Rio Branco - AC, 28 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE VANUSCKA BATISTA DE ARAÚJO MAIA, Professora P2**, em 29/05/2025, às 08:30, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



Documento assinado eletronicamente por **THAINA DE MORAES BERNARDI, Cargo Comissionado**, em 29/05/2025, às 08:40, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **WEVERTON FRANCISCO DA SILVA MATIAS, Cargo Comissionado**, em 29/05/2025, às 09:06, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015708070** e o código CRC **25F3DEE1**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0015708070